

Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad

Students Club — Club de descuentos para estudiantes

Este documento regula el uso de la plataforma "Students Club" (el "Servicio"), operada de forma independiente ("nosotros", "el Responsable"), con domicilio para efectos de este aviso en Zapopan, Jalisco, México, disponible a través del sitio student-club.com y aplicaciones relacionadas. Al registrarte y crear una cuenta, declaras haber leído, entendido y aceptado en su totalidad este documento, tanto en su Parte 1 (Términos y Condiciones) como en su Parte 2 (Aviso de Privacidad).

Parte 1 — Términos y Condiciones de Uso

1. Descripción del servicio

Students Club es una plataforma que conecta a estudiantes universitarios de Guadalajara y su zona metropolitana con descuentos y promociones en restaurantes y comercios afiliados. Existen dos niveles de membresía: "Explorador" (disponible para cualquier estudiante) y "Residente Xtudy" (para inquilinos de las propiedades de Xtudy —empresa de vivienda estudiantil independiente de Students Club—, o mediante pago cuando dicha opción esté disponible).

2. Elegibilidad

El Servicio está dirigido a estudiantes universitarios mayores de edad. Al registrarte, declaras que la información proporcionada (nombre, correo, teléfono, matrícula, universidad) es verídica y te pertenece. Students Club se reserva el derecho de solicitar comprobación de tu condición de estudiante y de suspender o cancelar cuentas con información falsa, incompleta o duplicada.

3. Uso de la membresía y del código QR

Cada cuenta genera un código QR personal e intransferible que sirve para validar tu membresía ante los comercios afiliados. Queda prohibido compartir, prestar, vender o reproducir tu código QR o tu cuenta para que terceros obtengan los beneficios del Servicio. Students Club podrá suspender cuentas que incurran en este tipo de uso indebido, sin responsabilidad para Students Club.

4. Promociones y comercios afiliados

Las promociones, los porcentajes de descuento, los horarios de vigencia, los comercios participantes, y el nivel de membresía al que aplica cada promoción son definidos por Students Club y por cada comercio afiliado, y **pueden cambiar, pausarse, sustituirse o darse de baja en cualquier momento y sin previo aviso, a entera discreción de Students Club**. Students Club no garantiza la disponibilidad continua de ningún comercio, promoción o descuento específico.

5. Reservaciones en comercios afiliados

Cuando un comercio señale que la reservación es requerida o recomendada, Students Club únicamente facilita el contacto (por ejemplo, mediante un enlace de WhatsApp) entre el estudiante y el comercio. La reservación, su confirmación, disponibilidad de mesas y su cumplimiento son responsabilidad exclusiva del

comercio afiliado; Students Club no participa en, no garantiza, y no es responsable de dicha reservación ni de cualquier acuerdo entre el estudiante y el comercio.

6. Límites de responsabilidad

Students Club actúa únicamente como intermediario tecnológico entre estudiantes y comercios afiliados. Students Club no es responsable por la calidad de los productos, alimentos, bebidas o servicios prestados por los comercios afiliados, ni por cualquier controversia, daño o perjuicio que surja de la relación entre el estudiante y el comercio. El Servicio se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad", sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo garantías de disponibilidad continua, ausencia de errores, o idoneidad para un propósito particular. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Students Club no será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, o lucro cesante derivados del uso o la imposibilidad de uso del Servicio.

7. Veracidad de la información e indemnización

Students Club no verifica tu condición de estudiante ni la información de matrícula o universidad contra ningún sistema escolar oficial; dicha información es una declaración que tú realizas bajo tu responsabilidad. Te comprometes a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Students Club frente a cualquier reclamación, daño o gasto (incluyendo honorarios legales razonables) que surja de: (a) información falsa o inexacta que hayas proporcionado; (b) tu incumplimiento de estos Términos; o (c) el uso indebido de tu cuenta o código QR por ti o por terceros a quienes se lo hayas compartido.

8. Comunicaciones por WhatsApp y otros medios

Al proporcionar tu número de teléfono, aceptas que Students Club y, en su caso, los comercios afiliados con los que decidas contactar (por ejemplo, para reservaciones), puedan comunicarse contigo por WhatsApp, SMS o llamada para fines relacionados con el Servicio. Salvo que te opongas conforme a la sección 2 del Aviso de Privacidad (Parte 2), también podrás recibir mensajes promocionales por estos medios.

9. Niveles de pago

Cuando Students Club habilite el cobro para acceder al nivel "Residente Xtudy" u otros niveles, se informará previamente el costo, la periodicidad y las condiciones de dicho cobro, y su uso quedará sujeto a los términos adicionales que se pongan a tu disposición en ese momento.

10. Propiedad intelectual

La marca "Students Club", los logotipos y el contenido de la plataforma son propiedad de Students Club y no podrán reproducirse, distribuirse ni utilizarse sin autorización previa y por escrito.

11. Modificaciones a estos Términos

Students Club podrá modificar estos Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad en cualquier momento. Los cambios relevantes se comunicarán a través de la plataforma o al correo registrado. El uso continuado del Servicio después de dichos cambios constituye tu aceptación de los mismos.

12. Terminación de cuenta

Students Club podrá suspender o cancelar tu cuenta, sin previo aviso ni responsabilidad para Students Club, en caso de incumplimiento de estos Términos, uso fraudulento o indebido del Servicio, o por cualquier otra causa que a su criterio razonable lo amerite.

13. Divisibilidad y cesión

Si alguna disposición de estos Términos se considerara inválida o inaplicable, las demás disposiciones permanecerán vigentes. Students Club podrá ceder sus derechos y obligaciones bajo estos Términos en caso de fusión, adquisición, o venta de la totalidad o parte de sus activos, notificándolo a través de la plataforma.

14. Legislación aplicable y jurisdicción

Estos Términos se rigen por las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia relacionada con el Servicio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Parte 2 — Aviso de Privacidad

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, el operador de Students Club, con domicilio para efectos de este aviso en Zapopan, Jalisco, México, y correo de contacto erik@xtudy.mx, es responsable del tratamiento de tus datos personales conforme a lo siguiente:

1. Datos personales que recabamos

Recabamos los siguientes datos cuando te registras y usas el Servicio: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, matrícula o ID de estudiante, y universidad de procedencia. También registramos de forma automática el uso de la plataforma (por ejemplo, qué descuentos consultas o canjeas, y los clics en botones de contacto con comercios), con fines estadísticos y de mejora del Servicio. No recabamos datos personales sensibles.

2. Finalidades del tratamiento

Tus datos personales se utilizan para las siguientes finalidades necesarias para el Servicio: (a) crear y administrar tu cuenta y membresía; (b) verificar tu elegibilidad para los niveles de membresía; (c) generar y validar tu código QR ante los comercios afiliados; (d) comunicarte promociones, cambios al Servicio o información relacionada con tu cuenta; y (e) elaborar estadísticas internas de uso de la plataforma.

De manera adicional, y solo si no te opones, tus datos podrán utilizarse para: (f) enviarte información promocional de Students Club y de sus comercios afiliados; y (g) fines mercadológicos y de análisis de mercado. Si no deseas que tus datos se usen para estas dos últimas finalidades, puedes manifestarlo enviando un correo a erik@xtudy.mx con el asunto "Limitar uso de datos".

3. Transferencia de datos

Cuando canjeas una promoción o utilizas la función de reservación por WhatsApp, Students Club comparte con el comercio afiliado correspondiente únicamente los datos estrictamente necesarios para validar tu membresía (nombre y nivel de membresía), a través del código QR o de la conversación de WhatsApp que tú mismo inicias. Students Club no vende, renta ni comparte tu información personal con terceros ajenos a la operación del Servicio, salvo que la ley lo requiera.

4. Transferencias internacionales y proveedores de tecnología

Para operar el Servicio, Students Club utiliza proveedores de infraestructura tecnológica (por ejemplo, servicios de hospedaje y bases de datos en la nube) que pueden almacenar o procesar información en servidores ubicados fuera de México. Dichos proveedores actúan como encargados del tratamiento por cuenta de Students Club, están sujetos a obligaciones de confidencialidad, y solo tratan tus datos conforme a las instrucciones de Students Club y para las finalidades aquí descritas.

5. Medidas de seguridad

Students Club ha implementado medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger tus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o el acceso, uso o tratamiento no autorizado. Ningún sistema es completamente infalible; en caso de una vulneración de seguridad que afecte de forma significativa tus derechos patrimoniales o morales, Students Club te lo notificará conforme a lo previsto por la ley.

6. Plazo de conservación de los datos

Conservaremos tus datos personales mientras mantengas una cuenta activa en el Servicio, y durante el periodo adicional necesario para cumplir con obligaciones legales, fiscales o contables, o para atender responsabilidades derivadas del uso del Servicio. Puedes solicitar la cancelación de tus datos conforme a la sección de Derechos ARCO de este Aviso.

7. Autorización de uso de la información

Al aceptar este Aviso de Privacidad, autorizas expresamente a Students Club a hacer uso de tus datos personales, dentro de los límites de la ley aplicable y para las finalidades aquí descritas, conforme a su operación, criterio comercial y necesidades del Servicio — incluyendo su uso para fines estadísticos, de mejora del producto, y comerciales relacionados con la operación de Students Club.

8. Derechos ARCO

Tienes derecho a Acceder, Rectificar y Cancelar tus datos personales, así como a Oponerte a su tratamiento (derechos "ARCO"), y a revocar el consentimiento que en su caso hayas otorgado. Para ejercer cualquiera de estos derechos, envía tu solicitud a erik@xtudy.mx indicando: (a) tu nombre completo, (b) el derecho que desees ejercer, y (c) documentación que acredite tu identidad. Daremos respuesta a tu solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles, conforme a lo establecido por la ley. Si consideras que tu solicitud no fue atendida conforme a la ley, tienes derecho a acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

9. Uso de cookies y tecnologías similares

Nuestro sitio puede utilizar cookies u otras tecnologías similares para mejorar tu experiencia y para fines estadísticos. Puedes deshabilitarlas desde la configuración de tu navegador, aunque esto podría afectar el funcionamiento del Servicio.

10. Cambios a este Aviso de Privacidad

Este Aviso de Privacidad puede modificarse por nuevos requerimientos legales, por nuestras propias necesidades operativas, o por cambios en nuestras prácticas de privacidad. Cualquier modificación se publicará en student-club.com y, de tratarse de un cambio sustancial, se te notificará al correo registrado en tu cuenta.

11. Consentimiento

Al registrarte y crear una cuenta en Students Club, manifiestas tu consentimiento expreso e informado para el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos de este Aviso de Privacidad, y tu aceptación de los Términos y Condiciones de uso del Servicio descritos en la Parte 1 de este documento.